

1500140-65.2021.8.26.0408

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Serafim afirmou que receberam uma denúncia de tráfico contra o réu e que, na sua abordagem, foi localizada apenas uma porção de maconha, bem como outra porção na sua residência.

Embora não se trate de tese defensiva, necessária a consignação da inviabilidade da aplicação ao caso concreto da tese de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, bem como inviável a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500140-65.2021.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500140-65.2021.8.26.0408

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JULIO CÉSAR VIEIRA DE ÂNGELO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

JULIO CÉSAR VIEIRA DE ÂNGELO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 10 de junho de 2020, às 15h00, na Rua Luis Alberto Botelho, n.º 55, no Jardim Santa Fé, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu trazia consigo, para consumo pessoal, uma porção, bem como guardava mais uma porção - com massa total de 6,42 gramas - de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi regularmente citado e intimado (certidão de fl. 93).

Nesta audiência, foi apresentada defesa preliminar e a denúncia foi recebida.

Na sequência, foi ouvida uma testemunha de acusação e o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do réu nos termos da imputação contida da denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de atipicidade de sua conduta e, em caso de condenação, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da pena de advertência.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime é demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de

fls. 09/10, conjugado com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 98/99.

A autoria, por sua vez, decorre da confissão do réu, do depoimento da testemunha ouvida em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo nesta audiência, o réu confessou a prática do crime. Afirmou que tinha consigo e guardadas as duas porções de maconha apreendidas nos autos, que se destinavam ao seu consumo pessoal.

O policial civil Luiz Augusto Serafim afirmou que receberam uma denúncia de tráfico contra o réu e que, na sua abordagem, foi localizada apenas uma porção de maconha, bem como outra porção na sua residência.

Embora não se trate de tese defensiva, necessária a consignação da inviabilidade da aplicação ao caso concreto da tese de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, bem como inviável a aplicação ao caso concreto do princípio da insignificância.

Quanto à inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, não se justifica mediante o reconhecimento de que a tipicidade dessa conduta se vincula às propriedades da droga e ao risco social e à saúde pública, e não à lesividade em concreto.

Ou seja, em se tratando de crime de perigo presumido ou abstrato, em que a pequena quantidade de substância entorpecente é própria do tipo, a conduta do réu viola a norma que visa a evitar exatamente o uso. Considera-se ainda que o direito constitucional à privacidade do indivíduo não se sobrepõe ao interesse coletivo de proteger a saúde pública.

Quanto ao princípio da insignificância, a sua inaplicabilidade decorre do mesmo raciocínio, tendo em vista que a conduta do réu se subsume ao tipo penal em vigor. Nesse sentido:

"(...) USO DE ENTORPECENTE - PEQUENA QUANTIDADE - TIPICIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPROPRIEDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO - (...) II. A pequena quantidade de substância entorpecente não desnatura o crime de uso. Precedentes. III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido" (STJ - RESP n.º 604076 - MG - 5ª Turma - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 20.09.2004 - p. 00326).

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu JULIO CÉSAR VIEIRA DE ÂNGELO do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e APLICO ao réu JULIO CÉSAR VIEIRA DE ÂNGELO, como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, a pena de ADVERTÊNCIA.

Publicada em audiência, dou o réu por advertido.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Considerando a atuação do defensor nomeado nos autos à fl. 79, expeça-se certidão de honorários, para fins de convênio Defensoria Pública/Ordem dos Advogados do Brasil.

Após o trânsito em julgado, tornem os autos conclusos para a declaração de extinção da punibilidade.

P.I.C.

Ourinhos, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA